



PUTUSAN

Nomor 1708 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YUSNIAR Br. NABABAN, bertempat tinggal di Jalan Sakura, Nomor 73, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Abimanyu, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bambang Abimanyu, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan AR. Hakim, Nomor 158/90 A, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

Dr. FARIDA SIREGAR, bertempat tinggal di Jalan Pelita IV, Nomor 03, Kelurahan Sidorame Timur, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rios Sabar Andriano Tampubolon, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Rios S. A. Tampubolon, S.H., & Partners, beralamat di Jalan Waringin, Nomor 6, Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dan menghentikan sementara kegiatan di atas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti serta barang bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual-beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi antara Penggugat dengan Almarhum Tuan Taripar Nababan Sihombing;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat-surat kepemilikan Penggugat terhadap tanah-tanah tersebut;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang seluas 1.904 m² (seribu sembilan ratus empat meter persegi) dan ± 665,55 m² (enam ratus enam puluh lima koma lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Bunga Sakura, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar total kerugian baik itu kerugian materiil maupun imateriil sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2024



11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 294/3/APH/MTT/185, tanggal 18 Mei 1985, yang dibuat oleh Camat Medan Tuntungan untuk selanjutnya tanah tersebut telah dijual lagi oleh Saudara T.R. Nababan Sihombing disebut juga Taripar Nababan kepada Dr. Farida Siregar, berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 86, tanggal 19 Oktober 2001, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Sopar Siburian, S.H., adalah tidak sah;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (PMH), maka menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril terhadap Penggugat yaitu:

Kerugian materiil:

Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk mengurus perkara ini sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2024



Kerugian moril:

Rasa malu dan harga diri Penggugat ditengah-tengah masyarakat akibat perlakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yaitu:

Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 293/3/APH/MTT/1985 pada tahun 1985 dengan luas 2.100 m² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Syofian Lubis 97 m,
- Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Mhd Isa 86 m,
- Timur berbatasan dengan tanah Sdr. Lenggogeni 22,50 m,
- Barat berbatasan dengan tanah Sdr. Muhammad Jai 23,50 m,

Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 294/3/APH/MTT/1985 pada tahun 1985 dengan Luas 665,55 m² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah Sdr. Syofian Lubis 29,40 m,
- Selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Ujir 27 m,
- Timur berbatasan dengan tanah jalan raya 30 m,
- Barat berbatasan dengan tanah Sdr. H. Nyak Gade 24 m;

6. Menyatakan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 293/3/APH/MTT/1985 pada tahun 1985 dengan luas 2.100 m² dan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 294/3/APH/MTT/1985 pada tahun 1985 dengan luas 665,55 m² adalah sah dan berkekuatan hukum;

7. Menyatakan ke-2 (dua) tanah yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00584 dengan luas tanah 1.904 m² dan sebidang tanah dengan luas $\pm$ 665,55 m² yang diperoleh dari jual beli dengan Almarhum Tarifan Nababan dan Almarhumah Tiur Br Simanjuntak adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menyatakan 2 (dua) bidang tanah dengan luas 2.100 m² dan 665,55 m² yang diperoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah milik

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris Almarhum Taripar Nababan dan Almarhumah Tiur Br. Simanjuntak, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 509/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal 29 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum jual-beli berdasarkan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi antara Penggugat dengan Almarhum Tuan Taripar Nababan Sihombing;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah yang seluas 1.904 m² (seribu sembilan ratus empat meter persegi) dan ± 665,55 m² (enam ratus enam puluh lima koma lima puluh meter persegi) yang dibaca menjadi enam ratus enam puluh lima koma lima puluh lima meter persegi, yang terletak di Jalan Bunga Sakura, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 116/PDT/2023/PT MDN, tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 65/Pdt.Kasasi/2023/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 116/PDT/2023/PT MDN, tanggal 4 April 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 509/Pdt.G/2022/PN Mdn., tanggal

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2024



29 November 2022, dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Juni 2023, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa perkara *a quo* mengenai kepemilikan dua bidang objek sengketa yang menunjuk Termohon Kasasi/Penggugat adalah miliknya, objek sengketa mana dikuasai oleh Tergugat dengan mengelola dan menyewakan kepada pihak lain, perbuatan mana menurut Penggugat adalah melawan hukum;
- Bahwa putusan dan pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar yaitu bahwa dua bidang tanah objek sengketa seluas 1.904 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 584 atas nama Penggugat dan seluas ± 665,55 m² yang masing-masing terletak di Jalan Bunga Sakura, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, objek sengketa mana terletak dalam satu hamparan adalah milik sah Termohon Kasasi/Penggugat yang dibeli secara sah dari orang tua Pemohon Kasasi/Tergugat yaitu Almarhum Tuan T.R. Nababan Sihombing dengan persetujuan istri Almarhumah Nyonya Tiur Boru Simanjuntak, dibuat di hadapan Notaris/PPAT, Sopar Siburian, S.H., sebagaimana termuat masing-masing dalam Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 85 dan Nomor 86, tertanggal 19 Oktober 2001;
- Bahwa oleh karena objek sengketa telah dijual kepada Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi selaku ahli waris Almarhum Tuan T.R. Nababan Sihombing dan istrinya Almarhumah Nyonya Tiur Boru Simanjuntak tidak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2024



lagi berhak atas objek sengketa sehingga perbuatan Pemohon Kasasi yang menguasai objek sengketa dalam perkara ini tanpa persetujuan Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUSNIAR Br. NABABAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUSNIAR Br. NABABAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ennid Hasanuddin

NIP 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1708 K/Pdt/2024